

0000007-58.2022.8.26.0539

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Rocha, registrado civilmente como Ronaldo Habistroit da Silva

Réu:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000007-58.2022.8.26.0539 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000007-58.2022.8.26.0539

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Rocha, registrado civilmente como Ronaldo Habistroit da Silva

Réu:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por RONALDO HABISTROIT DA SILVA, pelo qual pretende a restituição dos seguintes veículos: a) um caminhão-trator da marca Scania, modelo R113H 4X2 360, NIV 9BSRH4X2ZP3355269, placas HQG-8888, do município de Céu Azul/PR e b) um semirreboque, marca Randon, modelo SR GR TR, 3 (três) eixos,

NIV 9ADG12430TS120525, placa GRF3J98, modelo Mercosul, em estado regular de conservação.

Alega, em síntese, que os veículos apreendidos em poder de Lucas Adriano Farias, são de sua propriedade, aduzindo que por conta de pontos na carteira, o requerente não conseguiu renovar sua CNH para a categoria "E", motivo pelo qual buscou terceirizar o trabalho de caminhoneiro para Lucas.

Pontuou ainda que é terceiro de boa-fé e não tem nenhum envolvimento com os fatos criminosos que geraram a prisão do motorista.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido.

É o breve relatório. DECIDO.

O pedido é improcedente.

Consoante se extrai dos autos principais nº 1002965-34.2021.8.26.0539, os bens objetos do presente pedido foram utilizados, em tese, para o transporte, entre Estados da Federação, de mais de 200 (duzentos) quilos de cocaína, para fins de tráfico.

Realizada perícia técnica, verificou-se que os veículos foram adaptados para comportar carga oculta, inclusive, previamente modificados e preparados para realizar traslado de ilícitos.

Ademais, a elevada quantidade de entorpecente apreendido e a nocividade da droga são circunstâncias negativas diretamente relacionadas ao modus operandi delitivo, pois os veículos foram fundamentais para transportar a carga ilegal.

Por esse motivo, independentemente de não ser investigado o legítimo proprietário, os bens interessam ao processo-crime, porquanto se faz necessário assegurar futura e eventual expropriação do bem como efeito extrapenal em caso de sentença condenatória (artigo 243 da Constituição Federal).

Assim, neste momento processual, mostra-se prematura a formação de um juízo de convencimento seguro acerca da boa-fé do requerente, de modo que a pretensão deduzida, somente poderá melhor ser apreciada ao cabo da investigação ou de eventual instrução, quando se disporá de substrato probatório mínimo para decidir acerca do postulado e da destinação a ser dada aos bens reclamados (perdimento ou restituição).

Neste sentido, o artigo 120, do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas poderão ser restituídas quando não recair dúvida quanto ao direito do reclamante, não sendo a hipótese dos autos.

Há sérios indicativos da não sinceridade do pedido de Assistência Judiciária, uma vez que o requerente possui pelo menos dois bens de alto valor em seu nome bem como não trouxe aos autos - ou mesmo disposição de fazê-lo - qualquer comprovação que geraria presunção absoluta da necessidade da benesse.

Assim, solução outra não resta a não ser o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo requerente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 118 do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição formulado neste incidente.

Transitada em julgado, intime-se o Requerente para recolhimento das custas processuais devidas.

Após, efetuem-se eventuais comunicações e anotações, arquivando-se os autos.

Intime-se.

Santa Cruz do Rio Pardo, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA